

Verschmelzung - Angabe

Die natürlichen Personen *A* und *B* sind zu je 50 % an der *AB-GmbH* beteiligt. Die *AB-GmbH* hält 100 % der Geschäftsanteile der *TU-GmbH*.

A und *B* halten die Anteile an der *AB-GmbH* im Privatvermögen. Die steuerrechtlichen Anschaffungskosten der Anteile von *A* betragen 500 000 €. Die steuerrechtlichen Anschaffungskosten der Anteile von *B* betragen 750 000 €.

Die *AB-GmbH* hat die Anteile an der *TU-GmbH* im Jahr 2014 um 1 700 000 € erworben. Im Jahr 2021 wurde die Beteiligung an der *TU-GmbH* aufgrund operativer Verluste um 700 000 € auf 1 000 000 € abgeschrieben.

Mit Verschmelzungstichtag 31.12.2023 soll die *TU-GmbH* up-stream (Konzernverschmelzung) auf die *AB-GmbH* verschmolzen werden.

Unmittelbar vor Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrags sollen *A* und *B* je einen nicht rückzahlbaren Zuschuss iHv 500 000 € an die *TU-GmbH* leisten.

Der steuerrechtliche Verlustvortrag der *AB-GmbH* zum 31.12.2023 (nach Verlustausgleich 2023) beträgt 3 500 000 €. Darin enthalten ist ein Verlustvortrag iHv 500 000 € aus einem bereits im Jahr 2018 liquidierten Teilbetrieb. Der restliche Verlustvortrag wurde durch den am 31.12.2023 bestehenden Betrieb der *AB-GmbH* (in Art und Umfang unverändert) verursacht.

Der steuerrechtliche Verlustvortrag der *TU-GmbH* zum 31.12.2023 (nach Verlustausgleich 2023) beträgt 1 700 000 €. Dieser Verlustvortrag wurde durch den am 31.12.2023 bestehenden Betrieb der *TU-GmbH* verursacht. Der Umfang dieses Betriebs hat sich seit der Verlustentstehung ebenfalls nicht wesentlich verändert.

Die unternehmensrechtliche Schlussbilanz der *TU-GmbH* zum Verschmelzungstichtag zeigt folgendes Bild (alle Zahlenangaben in €):

A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögenswerte	250 000	I. Stammkapital	250 000
II. Sachanlagen	750 000	II. Kapitalrücklagen	450 000
III. Finanzanlagen	250 000	III. Bilanzverlust	-1 700 000
	<u>1 250 000</u>		<u>-1 000 000</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen	750 000	B. Rückstellungen	1 000 000
II. Liquide Mittel	250 000		
	<u>1 000 000</u>	C. Verbindlichkeiten	2 250 000
Summe Aktiva	2 250 000		2 250 000

Zum 31.12.2023 bestehen keine Unterschiede zwischen den unternehmensrechtlichen und den steuerrechtlichen Buchwerten.